

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5834/2537

นาย ยี่เกียมหรือโบกิม แซ่เฮง
กระทรวงมหาดไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 57

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2456 มาตรา 3

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 7 (2)

โจทก์เดินทางจากประเทศจีนมาประเทศไทย และยื่นคำร้องขอพิสูจน์สัญชาติต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองยกคำร้อง โจทก์จึงฟ้องศาล เมื่อโจทก์พิสูจน์ได้ว่า โจทก์เกิดในประเทศไทยโจทก์จึงได้สัญชาติไทยโดยการเกิดเป็นบุคคลสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456 มาตรา 3

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เกิดที่บ้านหนองตม หมู่ที่ 1 ตำบลวงษ์อ้อม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยบิดาเป็นคนต่างด้าวบิดาส่งโจทก์ไปศึกษาที่ประเทศจีนไม่สามารถเดินทางกลับมาประเทศไทยได้ ต่อมาโจทก์มีโอกาสดำเนินทางมาประเทศไทย มีความประสงค์จะอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากโจทก์เกิดในประเทศไทยและมีสัญชาติไทยโจทก์ได้ยื่นคำขอพิสูจน์สัญชาติต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง แต่เจ้าหน้าที่ได้ยกคำร้องของโจทก์ โจทก์จึงต้องฟ้อง ขอให้พิพากษาว่า โจทก์เป็นบุคคลสัญชาติไทยและให้จำเลยทั้งสองสั่งให้เจ้าพนักงานจดทะเบียนแก้วว่าโจทก์เป็น

บุคคลสัญชาติไทยโดยให้เพิ่มชื่อโจทก์ลงในทะเบียนบ้านเลขที่ 119 ตำบลวงษ์อ้อม
อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์เป็นคนต่างด้าว มีชื่อ่านายเฮ้งยี่เกี่ยม เชื้อชาติ
จีน สัญชาติจีน เกิดที่มณฑลกว๋างดงหรือกว๋างตุ้ง ประเทศจีน โดยสารเครื่องบินจาก
ประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2531 โดยถือเอกสารเดินทาง
ประเภทคนเดินทางผ่าน พนักงานเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้โจทก์อยู่
ในประเทศไทยฐานะคนเดินทางผ่านได้มีกำหนด30 วัน และก่อนถึงวันครบกำหนด
ดังกล่าว โจทก์ยื่นคำร้องขอยุ่ต่อและขอพิสูจน์สัญชาติ เจ้าพนักงานไม่อนุญาต
โจทก์ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่บุตรของนายยกเท่ง แซ่เฮง และนางเจริญ แซ่เลี่ยมโจทก์ไม่
ได้เกิดในราชอาณาจักรไทย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า โจทก์เป็นบุคคลสัญชาติไทยตามพระราช
บัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7(3) คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์มีนางนิตยา เมืองพระ ซึ่งเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกับ
โจทก์ นายเกี่ยง สหนองคุณ ที่เป็นเพื่อนบ้านของโจทก์ตอนเด็กพยานดังกล่าวมีอายุ
มากใกล้เคียงกับโจทก์ทั้งสองคนต่างเบิกความยืนยันว่าโจทก์เกิดที่ตลาดหนองตม
หมู่ที่ 1ตำบลวงษ์อ้อม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรของนายก๊กหล่าน
หรือยกเท่ง แซ่เฮงกับนางเจริญ แซ่เลี่ยม มีพี่ชายร่วมบิดามารดาเดียวกันหนึ่งคน
และน้องชายอีกหนึ่งคน บิดาโจทก์เป็นคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมีใบ

สำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ตอนเด็ก ๆ โจทก์ไปเยี่ยมญาติฝ่ายมารดา และได้ถ่ายภาพหมู่รวมกันไว้ตามภาพถ่ายหมายเลข 1 ก่อนออกเดินทางไปประเทศจีน โจทก์ พี่ชาย และน้องชายได้ถ่ายภาพรวมกันไว้ตามภาพถ่ายหมายเลข 2 ภาพดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าเป็นภาพเก่าตามสภาพนอกจากนางนิตยาและนายเกียงพยานโจทก์จะเบิกความยืนยันว่าโจทก์เกิดที่ตลาดหนองตมแล้วยังยืนยันด้วยว่า ภาพถ่ายหมายเลข 1 และ 2 เป็นภาพถ่ายของโจทก์ตอนเด็ก ๆ จำเลยไม่สืบพยานหักล้างข้อนี้สำหรับพยานโจทก์อีกสองคนคือ นางตี พรหมมณี มารดาเลี้ยงของโจทก์ที่เคยเลี้ยงดูโจทก์มา และนายวิชัย เลี่ยมวิไล ซึ่งเป็นพี่ชายนางเจริญ แซ่เลี่ยม มารดาโจทก์ต่างก็เบิกความยืนยันเช่นเดียวกัน พยานบุคคลของโจทก์เป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริตมีฐานะและหลักฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมในชนบท หากไม่เป็นความจริงคงไม่มาเบิกความต่อศาลยืนยันเช่นนั้น คำเบิกความของบุคคลดังกล่าวจึงน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับกันว่าในช่วงระยะเวลานั้นการทะเบียนราษฎรของประเทศไทย โดยเฉพาะชนบทยังไม่เป็นระบบเรียบร้อยดังเช่นทุกวันนี้ การที่โจทก์ไม่มีสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงจึงมีข้อข้อที่จะพึงตำหนิพิจารณาในด้านตัวโจทก์ซึ่งเบิกความว่าไปอยู่ประเทศจีนร่วม 40 ปี ไม่เคยเดินทางกลับประเทศไทยเลย เพิ่งจะเดินทางมาประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2531 และมาเบิกความต่อศาลจังหวัดพิษณุโลกเมื่อเดือนตุลาคม 2532 สามารถเบิกความต่อศาลเป็นภาษาได้เป็นอย่างดีทั้ง ๆ ที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้ปีเศษ แสดงให้เห็นพินความรู้ภาษาไทยที่มีอยู่ก่อนบ้างซึ่งตรงต่อข้อนำสืบของโจทก์ที่ว่าตอนเดิมนางไปประเทศจีน โจทก์มีอายุ 10 ขวบ โจทก์มีความรู้ทางด้านแพทย์แผนโบราณโดยสภาพย่อมจะอยู่ประเทศจีนได้อย่างเป็นปกติสุข การที่โจทก์เดินทางเข้ามาประเทศไทยและขอพิสูจน์สัญชาติน่าจะเป็นเพราะมีความผูกพันโดยสายเลือดกับญาติในประเทศไทย เมื่อบุคคลดังกล่าวมาเบิกความยืนยันรับรองเช่นนี้ พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักเชื่อได้ว่าโจทก์เกิดที่ตลาดหนองตม ตำบลวังฆ้องอำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โจทก์จึงได้สัญชาติไทยโดย

การเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติซึ่งใช้บังคับอยู่ขณะนั้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 2 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษากลับว่า โจทก์เป็นบุคคลสัญชาติไทย

(สมชาย รังสิกรรพุม-สังเวียน รัตนมุง-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>